

République Française Département des Pyrénées- Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		31/01/2024	
Date d'affichage de la convocation :		31/01/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 06 FEVRIER 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		33	
Pour :		33	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi six février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Gérard BOSCH, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Thomas SOLOZABAL, Jean-François REGNIER, Ludvine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCONI, Karine TARTAS à Ahmed EL HOUMMASS, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Alexandra RAYMONT à Thomas SOLOZABAL, Tiphaine QUINTIN à Stéphane QUINTIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Rosemary DROUILLOT, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Tiphaine QUINTIN, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés			
Secrétaire de séance	Michèle CAIL COMS.		

AFFAIRE N°09 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.
Acquisition de la parcelle AE 69 au lieu-dit Les Bruxelles.

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur rappelle que la Commune, par Décision de Madame la Maire, a préempté la parcelle AE 69, considérant :

- La volonté d'encadrer le développement du territoire dans un contexte de croissance urbaine et de se doter d'outils propres à accompagner cette démarche ;
- La spéculation foncière sur ce secteur tendu en première couronne d'agglomération ;
- La volonté communale de poursuivre les acquisitions pour mettre en œuvre un projet urbain et notamment le « Projet de Ville 2040 » ;
- La compatibilité de la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Plaine du Roussillon approuvé le 13 novembre 2013 ;
- L'inscription du périmètre de la zone d'aménagement différé au sein d'une extension urbaine délimitée par une frange urbaine et rurale à qualifier dans le SCOT de la Plaine du Roussillon ;
- Que le secteur de projet stratégique à dominante d'habitat n°10 « Serrat d'en Diumenge », identifié au SCOT, recouvre en intégralité le périmètre de la ZAD ;
- Que l'aménagement du secteur devra s'inscrire dans le cadre des orientations et objectifs fixés par les documents de planification et de programmation supra-communaux, notamment le SCOT et le programme local de l'habitat de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, dans le but de limiter l'étalement urbain et de favoriser la mixité sociale ;
- Que le projet développé devra s'inscrire dans le respect des objectifs réglementaires en matière de réduction de la consommation d'espaces dans le

cadre de la déclinaison locale des dispositions de la loi Climat et Résilience visant le « Zéro Artificialisation Nette (ZAN) » en 2050 ;

Cette parcelle AE 69 d'une superficie de 4 078 m², dont les conjoints Messieurs Gérard VIGUÉ et Denis PIELHOFF, ainsi que Madame Cassandra PIELHOFF, ont donné leur accord pour la céder au prix de 4 € / m², soit la somme totale de 16 312 € hors frais de notaire.

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité l'acquisition foncière de la parcelle AE 69, d'une superficie de 4 078 m², au prix de 4 € / m², soit la somme totale de 16 312 € hors frais de notaire.

2°) **AUTORISE** à l'unanimité, Madame la Maire à signer toutes les pièces permettant l'acquisition de la parcelle AE 69 pour un montant de 16 312 €.

3°) **PRECISE** que les crédits budgétaires sont prévus dans le cadre du Budget Principal 2024.

4°) **DIT** à l'unanimité, que les frais de notaire consécutif à cet achat seront réglés par la collectivité.

5°) **DECIDE** à l'unanimité, que la vente sera formalisée par un acte authentique dont la rédaction sera confiée à la SCP DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT SEDANO, Notaires au 1210 Avenue Eole 66026 PERPIGNAN en lien avec la SCP DESFOSSES-MOREAU-THOMAS, notaires au 33 Avenue Michel Crépeau 17031 LA ROCHELLE.

6°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



La secrétaire de séance

Michèle CAIL COMS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 13 février 2024